ร้านต้มยำ – วิเคราะห์สภาพการจ้างงาน

1. ลักษณะแรงงาน

แรงงานไทยในร้านต้มยำในมาเลเซียส่วนใหญ่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา เข้าเมืองด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือบัตรผ่านแดนแล้วทำงานเกินกำหนด มีเพียงส่วนน้อยที่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง

2. กรณีศึกษา

ร้าน "ต้มยำบ้านสวนรัก" รัฐเคดาห์ จ้างพ่อครัวและพนักงานเสิร์ฟชาวไทย 14 คน ค่าจ้างเฉลี่ยวันละ 60 ริงกิต ทำงานวันละ 12–14 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุดประจำสัปดาห์ พักอาศัยในห้องเช่าเหนือร้านรวมกันห้องละ 5–6 คน

นายจ้างยึดหนังสือเดินทางไว้ อ้างเพื่อป้องกันการหลบหนี และหักค่าที่พักค่าอาหารจากค่าจ้าง เข้าข่ายตัวชี้วัดการบังคับใช้แรงงานของ ILO อย่างน้อย 3 ข้อ ได้แก่ การยึดเอกสาร การทำงานล่วงเวลาเกินควร และการหักค่าจ้าง

3. ข้อเสนอ

ผลักดันช่องทางจ้างงานถูกกฎหมายผ่านบันทึกความเข้าใจด้านแรงงานไทย–มาเลเซีย ให้สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซียประสานตรวจสอบร้านที่มีการร้องเรียน และประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ต้นทางให้ทราบถึงความเสี่ยงของการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต